

1501142-28.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTO ANDRÉ

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03 - Santo André-SP - CEP 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501142-28.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2161573/2022 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE, 25554499 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE, CL8460-1/2022 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE, 2161573 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE

Autor :

Justiça Pública

Indiciado:

Patrick Vinicius Cardoso Pereira

Réu Preso

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Patrick Vinicius Cardoso Pereira, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 14 de junho de 2022, por volta das 6h04min., na travessa Intervales, nº 11, cruzamento com a Rua Tujuca, nº 11, no andar superior, Jardim do Mirante, nesta cidade, guardava e tinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 03 balanças medidoras de precisão, 01 faca, 2.290 embalagens plásticas, 01 película tipo "filme", 01 ferramenta do tipo "guilhotina", 14 invólucros constituídos por fita adesiva retorcidas, encerrando porção de fragmentos vegetais constituídos de folhas, folíolos, inflorescência, caules e frutos de cor esverdeada, com peso líquido de 12,1kg (doze quilogramas e cem gramas), da substância "maconha" e 432 invólucros plásticos encerrando porção de fragmentos vegetais constituídos de

folhas, folíolos, inflorescência, caules e frutos de cor esverdeada, com peso líquido de 2,8kg (dois quilogramas e oitocentos gramas), da substância "maconha", substâncias essas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls.10/11 e Laudo de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 13/15.

Eis a descrição dos fatos contida na denúncia: na ocasião, policiais civis cumpriam mandado de busca e apreensão em desfavor de Patrick Vinicius Cardoso Pereira, registrado sob o nº 1503576-45.2022.8.26.0540, expedido pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo André – SP. A entrada à residência foi franqueada por ele próprio e, em um baú encontrado em um cômodo vazio, bem como no quarto do indigitado, foram apreendidas as substâncias entorpecentes e as ferramentas descritas acima. Indagado pela Autoridade Policial (fls. 04), o suspeito confessou a prática delitativa, informando que guardava e acondicionava toda aquela droga para um amigo, cujo nome preferiu não divulgar.

A decisão de fls. 85/87: determinou a notificação do acusado para oferecimento de defesa preliminar. O réu foi notificado (fls. 111). Apresentou defesa (fls. 142/145), sendo a recebida a denúncia (fls.146/148).

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidos a vítima, testemunhas e em seguida, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais, oralmente.

É o que basta relatar.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos crimes constantes da denúncia está provadas pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls.4), termo de ocorrência (fls.9/12), auto de exibição e apreensão (fls.13/14), laudo de constatação (fls.16/18), laudo de exame químico toxicológico (fls.115/117), laudos periciais (fls. 118/119, 121/124, 125/129, 130/134 e 135/141), bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria do acusado em relação a tais crimes também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

A testemunha Fábio disse foi cumprir mandado de busca e apreensão no local.

Chegando lá, o réu franqueou a entrada. Em vistoria, em um cômodo vazio, dentro de um baú localizou 14 tijolos de maconha e guilhotina. No armário tinha 3kg de maconha fracionada e outros apetrechos como balanças. Na casa estava Patrick, a mulher e filha. A mulher não esboçou reação. A maconha estava em tijolos embalados. Tinha odor de maconha na casa. Era um mandado de busca e apreensão da equipe 6 do DISE, que foi quem realizou as investigações.

A testemunha Edson afirmou que foi convocado para apoiar operação de cumprimento de mandado de busca e apreensão de outra equipe. No local que era a casa de Patrick foram localizados tijolos de maconha, porções para a venda, guilhotina, material para embalagem. Morava no imóvel, Patrick, esposa e duas crianças. A droga tinha forte odor. O réu admitiu que a droga era dele. A droga embalada parecia a mesma da fracionada. Não acompanhou a investigação, que foi feita por Carlos Alberto, Breno e César.

A testemunha Carlos disse que faz parte da Equipe 6 e junto com Breno e César iniciou uma investigação em abril deste ano a respeito de entorpecente. Em diligência surgiu informação de quem seria o responsável. As informações davam conta de um grupo de pessoas que faziam o tráfico na Comunidade AABB e o acusado era um dos investigados. A equipe identificou que o acusado usava um veículo Uno. Passou a segui-lo e identificou onde ele morava que era próximo a um ponto de venda. Viu o outro investigado Lucas indo a casa do réu, Foi solicitado mandado de busca e apreensão na casa dele. Não realizou o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa de Patrick. Mas ficou sabendo que foi localizada 15kg de droga sendo que foi localizada droga fracionada. O réu disse que guardava a droga. Com

Lucas foi localizado um celular e viu conversas de como a droga deveria ser fracionada. Patrick é denominado de "Alemão". Patrick tinha a função de fracionar o entorpecente, embalar a droga para distribuir na comunidade.

Por fim, o réu, em seu interrogatório, confessou que guardava a droga, pois passava por dificuldade. Não conhece Lucas e tinha na época, um veículo Gol, azul.

Como se vê, as testemunhas forneceram depoimentos coesos, firmes e uníssonos no sentido de que o réu praticou as condutas descritas na denúncia. Assim, não há motivo para não considerar os depoimentos dos policiais que descreveram com detalhes a conduta do réu e como foram realizadas as investigações.

Neste sentido:

Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0013926-39.2016.8.26.0050; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/07/2018; Data de Registro: 02/08/2018).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES CONCERNENTES À DENÚNCIA ANÔNIMA E À OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA EG. CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AVALIAÇÃO DA PROVA FEITA PELA CORTE DE ORIGEM E A CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVA. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE DO RÉU SUSTENTADO PELA DEFESA. REINCIDÊNCIA ATESTADA PELA CORTE A QUO. VEDAÇÃO DE VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENALIDADE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REDUTOR AFASTADO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENHIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V - De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes". (...) (STJ, AgRg no HC 542882/SP, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, j. 11.02.2020).

Ademais, o réu confessou que guardava a droga em sua residência.

Portanto, como se vê, a totalidade da prova oral colhida em juízo é íntegra e coesa, e aponta no sentido de que o réu efetivamente praticou a conduta delituosa descrita na denúncia.

No mais, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 59 do Código Penal, e também observado o art. 42 da Lei de Drogas, com relação ao acusado.

Na primeira fase, deixo de majorar a pena base em razão da quantidade de droga, tendo em vista que não se poder aumentar a reprimenda, quando aquela, servirá de lastro para a negativa de incidência da causa especial de diminuição de pena, uma vez que ocorreria "bis in idem". Assim, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias multa.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRIMEIRA E TERCEIRA ETAPAS DO CÁLCULO DA PENA. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO. NOVA DOSIMETRIA. NECESSIDADE. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PELA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. No que se refere ao quantum de aumento da pena em razão da interestadualidade do tráfico de drogas, previsto no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, há precedentes desta Corte Superior no sentido de que a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena

decorrente da interestadualidade do delito (HC n. 283.207/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/8/2014). 2. Caso em que ficou configurado o bis in idem, pois a quantidade de droga apreendida foi utilizada tanto para elevar a pena-base quanto para afastar a aplicação da redutora da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 3. Ordem parcialmente concedida apenas para determinar seja feito o cálculo da reprimenda aplicada ao paciente, considerando a quantidade da droga somente em uma etapa da dosimetria, na primeira ou na terceira. (STJ - HC: 477770 SC 2018/0294790-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2019)

Em segunda fase considero a atenuante da confissão espontânea, contudo, a pena já está no patamar mínimo, não podendo ficar aquém de tal patamar nesta fase em consonância com a Sumula 231 do STJ, mantendo-se a pena no mesmo patamar anterior. Na terceira fase da dosimetria, inviável a incidência da causa de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxicos. Para a aplicação do redutor, o dispositivo em apreço exige que o agente seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso em apreço, foram apreendidos com o acusado 03 balanças medidoras de precisão, 01 faca, 2.290 embalagens plásticas, 01 película tipo "filme", 01 ferramenta do tipo "guilhotina", 14 invólucros constituídos por fita adesiva retorcidas, encerrando porção de fragmentos vegetais constituídos de folhas, folíolos, inflorescência, caules e frutos de cor esverdeada, com peso líquido de 12,1kg (doze quilogramas e cem gramas), da substância "maconha" e 432 invólucros plásticos encerrando porção de fragmentos vegetais constituídos de folhas, folíolos, inflorescência, caules e frutos de cor esverdeada, com peso líquido de 2,8kg (dois quilogramas e oitocentos gramas), da substância "maconha", o que demonstram que o acusado dedica-se a atividade criminosa, fator impeditivo à concessão do redutor.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 7. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 8. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para não aplicar o referido redutor estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa - tráfico de drogas -, evidenciado sobretudo pela quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias da prisão, constando dos autos que além dos entorpecentes (13,16 g de maconha), foram localizados embalagem plástica com diversos "sacólés" transparentes, lâmina de metal tipo gilete, rolo de plástico, balança de precisão com resquícios de cocaína. Ademais, dias após os fatos relatados na denúncia, o recorrente teria sido novamente preso em flagrante em poder de 5 quilos de maconha. 9. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da supracitada Súmula 7 do STJ. Apelação Criminal nº 1500225-19.2021.8.26.0548 -Voto nº 16724 13 Precedentes. 10. Ficam prejudicados os pedidos de modificação do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pelo não reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado. 11. demais, estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos de reclusão, é inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento de requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal). 12. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1924181/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,

QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

(...) Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, são exigidos, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa e que não se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, ao cometer um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal. Na hipótese dos autos, a negativa pela incidência da causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, deu-se em razão da convicção do julgador, de existir dedicação à atividade criminosa, em face da apreensão de expressiva quantidade de droga, pois mantinha em sua residência, 98,5g de cocaína em pedra, 19,3g de cocaína em pó e 49,5g de maconha, devidamente acondicionadas para a mercancia. Em juízo, o paciente confirmou que a droga era sua e que pretendia revendê-la. Disse que o dinheiro encontrado era oriundo do tráfico de entorpecente [...] Negou ser usuário de droga (fl. 56). Em razão desses fatos, entendeu o julgador que o paciente se dedica a esta atividade criminosa, apenas revendendo a droga, sem utilizá-la para consumo próprio. Aliás, registro que este Superior Tribunal tem decidido também que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, conseqüentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. (STJ, HC 283.816/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 08/08/2016).

Assim, deixo de aplicar o redutor, torna-se a pena definitiva.

Fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal.

O regime inicial que mais se ajusta ao cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada ao réu, é o fechado, tendo em vista restou evidenciado que o acusado dedica-se a atividade criminosa e a grande quantidade de droga, apetrechos do tráfico, localizados em sua residência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu Patrick Vinicius Cardoso Pereira, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 5 anos reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 500 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando que persistem as razões que o levaram a permanecer em custódia cautelar no curso do processo.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se as vítimas do teor desta sentença.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, mas defiro a justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação do réu.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 05 de agosto de 2022.

P.R.I.C.

Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA